

刑罚理论

Legal English 中文简明学习指南

刑罚 (punishment) 是刑事定罪后可能产生的法律后果。依具体罪行而定，刑罚可以表现为罚金、社区服务或监禁。刑罚理论解释国家为什么惩罚犯罪人，以及刑罚希望实现什么目的。

犯罪化与刑罚

犯罪化 (criminalisation) 关注的是：为什么某种行为或不作为应被规定为犯罪。刑罚 (punishment) 则提出另一个问题：一个人被判有罪之后，为什么应当对其施加法律制裁，这种制裁应当发挥什么作用？

四种常见的刑罚正当化理论是威慑、改造、报应和剥夺犯罪能力。每一种理论强调不同的目的，也可能支持不同种类或不同严厉程度的刑罚。

1 威慑 Deterrence

威慑理论 (deterrence) 试图通过使犯罪的后果显得足够不利，来阻止未来的犯罪。一个人看到他人因犯罪受到严厉处罚后，可能因此决定不实施犯罪。

核心思想

- 刑罚应当使**犯罪风险超过预期收益**。
- 这一理论特别容易用来解释**谋利型犯罪 (crimes of benefit)**，例如盗窃或欺诈。
- 如果刑罚相对于预期收益过轻，它可能几乎没有威慑效果。

对刑罚的影响

威慑理论可能支持**严厉刑罚**，因为威胁性的后果必须足以阻止犯罪。这也揭示了该理论的潜在问题：人们可能以预防未来犯罪为名，不断提高刑罚的严厉程度。

2 改造 Rehabilitation

改造理论 (rehabilitation) 旨在改变犯罪人，使其能够重返社会而不再犯罪。刑罚过程应当帮助犯罪人理解并改变导致犯罪的行为模式。

核心思想

- 重点在于**改造犯罪人**，而不是使其遭受痛苦。
- 预期结果是减少**再犯 (recidivism)**，即受罚后再次实施犯罪。
- 成功的刑罚应帮助犯罪人重新融入社会，并避免再次陷入犯罪与受罚的循环。

对刑罚的影响

适当的制裁取决于它是否能够**有效改造犯罪人**。改造理论并不要求刑罚尽可能严厉，而是倾向于选择最可能改变犯罪人未来行为的刑罚形式。

3 报应 Retribution

报应理论 (retribution) 认为，实施刑事不法行为的人应当因该行为而受到惩罚。该理论回顾已经发生的犯罪，并把刑罚视为犯罪人应得的回应。

核心思想

- 犯罪人应当受到其**应得的惩罚 (just deserts)**。
- 刑罚回应的是不法行为的严重程度，而不是主要为了改造犯罪人或影响其他人的选择。
- 报应常被通俗地表达为**以眼还眼 (an eye for an eye)**，但其核心法律思想是比例原则。

对刑罚的影响

刑罚应当与罪行相称。较轻的罪行应受到较轻的刑罚，较严重的罪行可以支持更严厉的刑罚。超过不法行为严重程度的刑罚违反这一原则。

4 剥夺犯罪能力 Incapacitation

剥夺犯罪能力理论 (incapacitation) 通过限制犯罪人继续实施犯罪的能力来保护社会。它基于这样的看法：某些犯罪人可能持续对他人构成危险。

核心思想

- 直接目的在于**保护社会**。
- 通过把犯罪人隔离于社会之外，使其无法继续在社会中实施犯罪。
- 该理论最适用于严重犯罪以及被认为具有危险性的犯罪人。

对刑罚的影响

监禁是最清楚的例子，因为它在物理上把犯罪人与社会隔离。罚金或固定金额的经济处罚通常不会在这种意义上剥夺犯罪人的犯罪能力。

四种理论比较

理论	主要目的	主要关注点	对刑罚的影响
威慑 Deterrence	防止未来犯罪	潜在犯罪人及其选择	刑罚必须足以阻止犯罪
改造 Rehabilitation	改造犯罪人并减少再犯	犯罪人未来的行为	制裁应当支持有效改造
报应 Retribution	对不法行为作出应得的回应	已经发生的犯罪及其严重程度	刑罚应当与不法行为相称
剥夺犯罪能力 Incapacitation	保护社会免受进一步伤害	犯罪人造成的危险	制裁限制犯罪人继续犯罪的能力

核心术语

- 犯罪化 (criminalisation)：把某种行为或不作为规定为犯罪的过程
- 刑罚 (punishment)：刑事定罪后施加的法律制裁
- 威慑 (deterrence)：通过刑罚的威胁或实例来预防犯罪
- 改造 (rehabilitation)：改变犯罪人，使其能够重返社会并不再犯罪
- 报应 (retribution)：因犯罪人应当为其不法行为承受相称回应而施加刑罚
- 剥夺犯罪能力 (incapacitation)：限制犯罪人继续实施犯罪的能力
- 再犯 (recidivism)：受罚后重复实施犯罪行为，也称 re-offending
- 比例原则 (proportionality)：刑罚严厉程度应当与罪行严重程度相对应的原则

最后要点

四种理论回答不同的问题。威慑理论问刑罚如何阻止犯罪；改造理论问犯罪人如何改变；报应理论问罪行应受到何种惩罚；剥夺犯罪能力理论问如何保护社会。在实践中，同一个刑罚判决可能同时体现其中多个目的。